



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/526/2026, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden de 18 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental de la explotación avícola, ubicada en el término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de «Gerardo de Lucas, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2). Expte.: 006-26-MNSVA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola ubicada en las parcelas 53 y 54, del polígono 6, del término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de Gerardo de Lucas, S.L. y con código PRTR 2144, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación avícola ubicada en las parcelas 53 y 54, del polígono 6, del término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de Gerardo de Lucas, S.L. y con código PRTR 2144, se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	Enlace al BOCYL	Motivo ⁽¹⁾
Orden de 18 de julio de 2008	BOCYL n.º 176, de 11/09/2008.	Autorización Ambiental. Expte.: AA-VA-017/06.
Resolución de 8 de julio de 2010	BOCYL n.º 142, de 26/07/2010	Modificación Sustancial N.º 1 (MS 1). Ampliación de la explotación avícola hasta las 315.000 plazas.
Resolución de 27 de noviembre de 2017	BOCYL n.º 233, de 05/12/2017	Modificación Sustancial N.º 2 (MS 2). Ampliación de la explotación avícola hasta las 401.200 plazas.
Resolución de 26 de noviembre de 2018	BOCYL n.º 234, de 04/12/2018	Revisión de oficio. Adaptación a las MTD. Expte: 028-18-ROVA.
Orden MAV/643/2024 de 24 de junio	BOCYL n.º 127, de 02/07/2024	Modificación No Sustancial N.º 1 (MNS 1). Especificación del número y volumen exactos de los depósitos y de la gestión del estiércol Expte.: 022-23-MNSVA.

(1) Motivo: MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– En fecha 20 de enero de 2026, tiene entrada la comunicación de Gerardo De Lucas, S.L., con NIF B40010969, de una modificación no sustancial (MNS 2), consistente en el cambio en la Nave C de jaula a aviario con reducción del número de plazas y actualización de las instalaciones auxiliares.

Tercero.— Consta informe favorable de la Sección de Sanidad y Protección Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, emitido en fecha 18 de febrero de 2026, en aquellos aspectos que conciernen a la modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2).

Cuarto.— En fecha 21 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 18 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de Gerardo De Lucas, S.L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el

apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que hay una modificación no sustancial posterior a la revisión de oficio relativa a esta explotación, MNS 1. La modificación MNS 2, valorada en conjunto con la anterior, seguirá siendo considerada modificación no sustancial.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 2 consiste en:

- Modificación del sistema de producción de la Nave C, pasando de jaulas a aviario en tres alturas.
- Reducción del número de plazas para gallinas en la Nave C, de 123.900 a 116.697 plazas (7.203 plazas menos). Capacidad total de la explotación de 393.997 plazas.
- Actualización de las instalaciones auxiliares: 7 depósitos de agua, 32 silos de pienso, 2 fosas sépticas y un contenedor de residuos de huevo líquido SANDANCH 3.

Vista la documentación, en fecha 21 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 2), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 18 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 21 de mayo de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden de 18 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización Ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de Gerardo de Lucas, S.L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2), en los siguientes términos:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.– DATOS DEL CENTRO															
Denominación del centro				GRANJA Gerardo De Lucas											
Empresa/persona física titular de las instalaciones				Gerardo De Lucas, S.L.											
Domicilio social				C/ Hospital Militar, n.º29, CP 47007 – Valladolid.											
Actividad		Explotación avícola de 393.997 plazas de gallinas de puesta y centro de clasificación de huevos.					UGM		2.567,68						
DNI/NIF/NIE		B40010969		n.º PRTR		2144		NIMA		4700004954					
Ubicación de la instalación															
Provincia		Valladolid		Municipio		Cabezón de Pisuerga			Código postal		47260				
Ref. catastral		47028A102050760001LX		Polígono / Parcela		102 / 5.076		Paraje		El Convento					
Coordenadas															
UTM X(m)		364.858		UTM Y(m)		4.624.100		HUSO		30		Datum		ETRS89	
Superficie parcela		28.883 m²		Superficie construida		13.289,15 m²		Superficie útil		-					

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación en sistema de jaulas acondicionadas.
Instalaciones principales	• Nave de puesta A con 123.900 plazas para gallinas en jaulas. • Nave de puesta B con 123.900 plazas para gallinas en jaulas. • Nave de puesta C con 116.697 plazas para gallinas en suelo. • Nave de puesta D con 29.500 plazas para gallinas en jaulas. • Estercolero cubierto de 3.780 m³.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Instalaciones auxiliares	• Centro de clasificación de huevos. • Nave de oficina-almacén. • Centro de clasificado de huevos. • 7 depósitos de agua. • 32 silos de alimentación. • Fábrica (molino) de piensos. • Contenedor de cadáveres. • Centro de transformación. • Vado sanitario. • Arco de desinfección. • Cierre perimetral. • 2 fosas sépticas para aguas sanitarias. • Abastecimiento de agua (sondeo). • 2 generadores de energía. • Contenedor de residuos de huevo líquido SANDACH 3.
--------------------------	--

4.- RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES

Gallinas de puesta	393.997 plazas
--------------------	----------------

5.- CONSUMO DE RECURSOS

Agua	Consumo	Origen		
	29.300 m³/año	Sondeo existente en la explotación.		
Pienso	Consumo	Características		
	12.848 t/año	Según MTD 3 y 4		
Energía				
Combustible	Gasoil	Consumo anual estimado	500 l/año	
Suministro eléctrico	Generador 1 de 175 kW Generador 2 de 200 kW	Consumo anual estimado	484.929 Kwh/año	
Otras fuentes	-	Potencia instalada	-	

6.- GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS

Estiércoles						
	Generación					
	Estiércol sólido (**)	10.368,34 m³/año	Estiércol total	10.368,34 m³/año	Nitrógeno aplicable (*)	209.297,51 kg N/año
	Estiércol líquido (**)	- m³/año				
	Almacenamiento					
	Capacidad mínima necesaria para acumular deyecciones ganaderas:		2.851 m³	Sistema de cubrición del estercolero		Cubierta de fibrocemento
	Gestión					
	Sistema de gestión de las deyecciones		Valorización agrícola mediante gestor externo			
Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)			Sí, túnel de secado exterior de estiércol			
Residuos zoonosanitarios			No se generan.			
Cadáveres de animales			Se estima un número de bajas de 26.004 animales al año, que serán retirados por gestor autorizado			

(*) Dato a partir del Anexo IV de la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril.

(**) Dato obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN.

7.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA				
7.1.- EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN)				
Metano (CH ₄)			*	kg anuales
	Gestión estiércoles (CH ₄)		*	kg anuales
Óxido nítrico (N ₂ O-N)		381,41		kg anuales
Amoníaco (totales) (NH ₃ -N)		29.472,24		kg anuales
	Nave (NH ₃ -N)	29.472,24		kg anuales
	Almacenamiento exterior (NH ₃ -N)	-		kg anuales
Otras emisiones				
Otros óxidos de nitrógeno (N-NO _x)	- kg anuales	Nitrógeno (N-N ₂)	- kg anuales	
7.2.- EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN				
Gases procedentes de los generadores eléctricos				
7.3.- EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES				
Evacuación de gases y respiraderos de silos				

(*) Emisiones despreciables debido a la retirada diaria de las mismas.

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

2. FASE DE EXPLOTACIÓN.

B.2 VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).

Emisiones difusas

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)					
Id Foco (1)	Código CAPCA	Parámetro (sustancia)	Valores límite de emisión		Criterio de fijación
			Cantidad (2)	Unidad	
D-1	B 10 05 07 01	Amoníaco	29.472,24	kg/año	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.

La cantidad estimada de estiércoles producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos

procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, es de 10.368,34 m³ anuales, equivalentes a 209.297,51 kg de excreta de nitrógeno de la granja según los cálculos realizados mediante la bibliografía técnica de referencia.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 2 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ